

การฃาปนกิจสงเคราะห์ บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฃาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แยกต่างหากจากบริษัท ไพรชนียไทย จำกัด มิได้เป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกอบกับการฃาปนกิจสงเคราะห์ บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนบุคลากรที่ทำงานในบริษัท ไพรชนียไทย จำกัด และครอบครัว ให้ทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิตด้วยเงินสงเคราะห์ที่มาจากสมาชิกร่วมกันออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวในลักษณะของสวัสดิการองค์กร โดยมีได้มีวัตถุประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน โดยมีได้มีลักษณะเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองหรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครอง ดังนั้น การฃาปนกิจสงเคราะห์ บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๙๒/๒๕๖๔)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐและเป็นหน่วยงานทางปกครอง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ในการ ซื้อ ขาย จำรับจำ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจำหน่าย หรือทำนิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีสำนักงานจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งอำนาจหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้เป็นอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังเช่นเอกชนทั่วไปใช้อำนาจในการปกครอง ดูแล รักษาทรัพย์สินของตน การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสงค์จะทำการย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมและอัญเชิญย้ายองค์เจ้าแม่ทับทิมไปประทับยังศาลเจ้าแม่ทับทิม (ชั่วคราว) จึงเป็นการใช้สิทธิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินจัดการทรัพย์สินของตนดังเช่นเอกชนทั่วไปจัดการทรัพย์สินของตน มิได้เป็นกรณีที่จุฬาลงกรณ์



มหาวิทยาลัยใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครองแต่อย่างใด จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๕๑๑/๒๕๖๔)

ชุมนุมสหกรณ์ คือ สหกรณ์ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไปมาร่วมกันดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกัน เมื่อได้จดทะเบียนแล้วย่อมมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานเอกชน และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ตามมาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๕ ประกอบกับมาตรา ๔ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจการของรัฐหรือกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันจะเป็นบริการสาธารณะหรือกิจการทางปกครอง ดังนั้น ชุมชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ จึงไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้มอบหมายให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง ดังนั้น ชุมชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ จึงไม่เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๕/๒๕๖๕)

การที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้ “หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครอง แต่ก็มีได้มีความหมายว่าทุกหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจะมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองทุกหน่วยงาน หากแต่ขึ้นอยู่กับหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นว่ามีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองหรือไม่ ส่วนที่บัญญัติว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับการวินิจฉัยสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย นั้น หมายถึง คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทในทางปกครอง เมื่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอก. ตราด) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นองค์กรศาสนา โดยมาตรา ๒๖



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) มีหน้าที่กำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตาม (๔) มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตาม (๕) และมีอำนาจสอบสวนความประพฤติของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตามมาตรา ๔๐ (๖) ดังนั้น การที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) มีประกาศคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ที่มีคำวินิจฉัย จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนการดำเนินการเพื่อให้มีการคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดนุรุลมุฮายีรีน และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งอิหม่ามที่ว่างลง เป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) ตามมาตรา ๒๖ (๔) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนความประพฤติของผู้ฟ้องคดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดซึ่งเป็นบุคลากรทางศาสนา เกี่ยวกับความประพฤติที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่ากระทำความผิดตามหลักการของศาสนาอิสลาม และการกำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการในทางศาสนาขององค์กรศาสนาตามที่พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้จัดระบบความสัมพันธ์ของบุคคลและระบบการปกครองเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินกิจการทางศาสนาตามศาสนบัญญัติที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามความเชื่อในศาสนา ซึ่งมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น การกระทำของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) จึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการทางศาสนา มิใช่เป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง ข้อพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องต่อศาลตามคดีนี้จึงมิใช่ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ประธานฝ่ายนิติการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นบุคลากรของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๗๘/๒๕๖๕)



องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ ๑๔ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น) ประกอบกับมาตรา ๘๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ตามข้อ ๔๕ แห่งระเบียบดังกล่าว ในการบริหารงานของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ ๙ ของระเบียบเดียวกัน เพื่อฝึกฝนให้นิสิตได้รับฝึกหัดในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์เป็นส่วนรวมของนิสิต ปลูกฝังคุณธรรมแก่นิสิตและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสรีภาพทางวิชาการ ปลูกฝัง และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ ส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น รวมถึงมีหน้าที่พิจารณา จัดสรร ควบคุม และรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสโมสร และวางระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสโมสร เป็นต้น เมื่อการดำเนินการขององค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิใช่กรณีที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะบุกเบิก แสวงหา และเป็นคลังความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวมสติปัญญา และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา แต่วัตถุประสงค์ของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามข้อ ๙ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙ มิใช่เรื่องการจัดการศึกษาโดยตรง อันจะถือได้ว่าเป็นการดำเนินการโดยได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๖๖)



สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้ง การดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมีลักษณะเป็นกิจการภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ได้มีลักษณะเป็นการได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๖๖)

แม้ว่าบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบ และอยู่ในการควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด ย่อมมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๑) และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา (หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๒) เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทนิยามคำว่าหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หน่วยงานอื่นของรัฐตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึง หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เข้าลักษณะหน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ กล่าวคือ มิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานเหล่านั้นจะต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเช่นเดียวกับหน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ โดยมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งได้แก่ องค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของฝ่ายบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานธุรการขององค์กรฝ่ายตุลาการ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร เมื่อบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้จะอยู่ในการควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม แต่บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด เป็นเพียงนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน มิใช่นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่จะเข้าลักษณะหน่วยงานอื่นของรัฐตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด มิใช่หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน



(หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๑) หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา (หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๒) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๓) อีกทั้ง การที่บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด ดำเนินโครงการให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาเป็นทุนในการพัฒนาบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด ตามนโยบาย เป็นการดำเนินกิจการอันเป็นปกติทางการค้าซึ่งมิใช่การจัดทำบริการสาธารณะอันจะถือได้ว่าเป็นกิจการทางปกครอง บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด จึงมิใช่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง (หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๔) ด้วยเช่นกัน ดังนั้น บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๕/๒๕๖๖)

แม้ว่าบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีทุนรวมเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนทุนทั้งหมด และเป็นรัฐวิสาหกิจตามนิยามในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็ตาม แต่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ก็ได้เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จึงไม่ได้มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๗/๒๕๖๖)

๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

๑) ข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเรื่องการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

จัดตั้งศาลปกครองฯ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการในสังกัดของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๓๘/๒๕๖๔**)

ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น ปลัดกรุงเทพมหานครจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๙๑/๒๕๖๔**)

ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังนั้น ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๓๐/๒๕๖๔**)

๒) พนักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงเป็นหน่วยงาน ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่ผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารมีหน้าที่บริหารกิจการของธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับของธนาคาร และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง ของธนาคารทุกตำแหน่ง ดังนั้น ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ. ๓๓๖/๒๕๖๔ และที่ ๔๖๗/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน**)

๓) ลูกจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คณะบุคคล

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นคณะบุคคล ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดแต่เพียงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประเภทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และในขณะเดียวกันก็เป็นคณะบุคคลซึ่งมีกฎหมายระดับ



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล ดังนั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๑/๒๕๖๕ ที่ พ. ๗๓/๒๕๖๕ ที่ พบ. ๕/๒๕๖๕ ที่ พบ. ๖/๒๕๖๕ ที่ พบ. ๗/๒๕๖๕ และที่ พบ. ๘/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จัดเป็นคณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองของสภานายความ มีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยหากคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าเรื่องที่ประชาชนร้องขอให้ความช่วยเหลือนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะให้ความช่วยเหลือได้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอำนาจออกคำสั่งไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวได้ กรณีจึงต้องถือว่าคณะกรรมการข้างต้นมีอำนาจออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๑๑/๒๕๖๕)

๕) ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีระงับข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นบุคคลที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้กระทำการแทนสถาบันและมีคำสั่งตามข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑ ประกอบกับข้อ ๒ ของข้อบังคับดังกล่าว ดังนั้น ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๒/๒๕๖๔)

เมื่อเทศบาลเมืองศรีราชาเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ดังนั้น นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖/๒๕๖๕)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนทุนของการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นหุ้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีอำนาจหน้าที่ในกิจการไพรชนียตามพระราชกฤษฎีกากำหนดสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ไพรชนียไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองและเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่ศูนย์ไพรชนียได้ออกประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไพรชนีย และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา จึงถือได้ว่าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐข้างต้น จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑/๒๕๖๕)

เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ดังนั้น ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๖๖)

๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเป็นคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจหน้าที่โดยรวมตามมาตรา ๑๐ ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ส่วนคณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ในการกำหนดให้สินค้าใดสินค้าหนึ่งเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ ดังนั้น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงเป็นคณะกรรมการที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๑๒/๒๕๖๔)



อธิบดีกรมอนามัย มีฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ดังนั้น อธิบดีกรมอนามัยและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป. ๒๑๕/๒๕๖๔)

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จัดเป็นคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองของสภานายความ มีอำนาจหน้าที่ในการออกกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยหากคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าเรื่องที่ประชาชนร้องขอให้ความช่วยเหลือนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะให้ความช่วยเหลือได้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอำนาจออกคำสั่งไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวได้ กรณีจึงต้องถือว่าคณะกรรมการข้างต้นมีอำนาจออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๑๑/๒๕๖๕)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีอำนาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งนั้นมีได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งสั่งระงับสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ ประกอบกับมาตรา ๒๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็นคณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๒๖/๒๕๖๖ พ. ๒๗/๒๕๖๖ ที่ พ. ๒๘/๒๕๖๖ ที่ พ. ๒๙/๒๕๖๖ และที่ พ. ๓๓/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านขาวไค้ง เป็นผู้มีอำนาจปกครองคณะสงฆ์ในวัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ อันเป็นอำนาจในการดำเนินกิจการทางศาสนา ซึ่งแม้มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะได้กำหนดให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านขาวไค้ง เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา แต่ก็เป็นกำหนดเพียงเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอาญา หาได้ทำให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านขาวไค้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๕๑/๒๕๖๔)

บริษัท อ. เป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี จึงเป็นการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ การที่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร ให้ข้อมูลว่างการเงินของห้างหุ้นส่วน ช. มีความผิดพลาด เป็นการให้ข้อมูลทั่วไปแก่บริษัทดังกล่าว ไม่ใช่การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย อีกทั้ง การที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีของบริษัท อ. ใช้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากกรมสรรพากรมิได้ทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ทำบัญชีมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๖๕)

การที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้ “หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง แต่ก็ได้มีความหมายว่าทุกหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจะมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองทุกหน่วยงาน หากแต่ขึ้นอยู่กับหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นว่ามีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองหรือไม่ ส่วนที่บัญญัติว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับการวินิจฉัยสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย นั้น หมายถึง คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทในทางปกครอง เมื่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นองค์กรศาสนา โดยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) มีหน้าที่กำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย



ตาม (๔) มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตาม (๕) และมีอำนาจสอบสวนความประพฤติของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตามมาตรา ๔๐ (๖) ดังนั้น การที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) มีประกาศคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนการดำเนินการเพื่อให้มีการคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลมุฮายีรีน และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งอิหม่ามที่ว่างลง เป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) ตามมาตรา ๒๖ (๔) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนความประพฤติของผู้ฟ้องคดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดซึ่งเป็นบุคลากรทางศาสนา เกี่ยวกับความประพฤติที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่ากระทำความผิดตามหลักการของศาสนาอิสลาม และการกำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการในทางศาสนาขององค์กรศาสนา ตามที่พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้จัดระบบความสัมพันธ์ของบุคคลและระบบการปกครองเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินกิจการทางศาสนาตามศาสนบัญญัติที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามความเชื่อในศาสนา ซึ่งมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น การกระทำของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) จึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการทางศาสนา มิใช่เป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง ข้อพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องต่อศาลตามคดีนี้จึงมิใช่ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ประธานฝ่ายนิติการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นบุคลากรของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๗๘/๒๕๖๕)

องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ ๑๔ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น) ประกอบกับมาตรา ๘๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ตามข้อ ๔๕ แห่งระเบียบดังกล่าว ในการบริหารงานของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำหนดให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ ๙ ของระเบียบเดียวกัน เพื่อฝึกฝนให้นิสิตได้รับฝึกหัดชอบในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์เป็นส่วนรวมของนิสิต ปลุกฝังคุณธรรมแก่นิสิตและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสรีภาพทางวิชาการ ปลุกฝัง และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ ส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น รวมถึงมีหน้าที่พิจารณา จัดสรร ควบคุม และรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสโมสร และวางระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสโมสร เป็นต้น เมื่อการดำเนินการขององค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิใช่กรณีที่ทำตามวัตถุประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะบุกเบิก แสวงหาและเป็นคลังความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวมสติปัญญา และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามนัยมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา แต่วัตถุประสงค์ของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามข้อ ๙ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙ มิใช่เรื่องการจัดการศึกษาโดยตรง อันจะถือได้ว่าเป็นการดำเนินการโดยได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๖๖)



สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้ง การดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมีลักษณะเป็นกิจการภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ได้มีลักษณะเป็นการได้รับมอบหมายให้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยเช่นกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๖๖)**

นายกสภาทนายความ เป็นผู้บริหารกิจการของสภาทนายความและมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกทนายความทั่วประเทศตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยสภาทนายความมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ดังนี้ ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ ควบคุมมรรยาททนายความ ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ ส่งเสริมช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย และมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ ดังนี้ จดทะเบียนและออกใบอนุญาต ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความ และตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ โดยสภาทนายความเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองแทนรัฐในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบการอาชีพทนายความ เช่น การจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ การออกข้อบังคับในการควบคุมให้ทนายความประกอบวิชาชีพโดยประพฤติตนให้เป็นไปตามมรรยาททนายความ รวมถึงมีอำนาจลงโทษทนายความผู้กระทำความผิดมรรยาททนายความ แต่โดยที่มูลคดีพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการสวมเครื่องแบบตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยเครื่องแบบ คณะกรรมการสภาทนายความและพนักงานสภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการภายในระหว่างสภาทนายความกับคณะกรรมการสภาทนายความและพนักงานสภาทนายความ มิใช่เป็นเรื่องการควบคุมและส่งเสริมการประกอบอาชีพทนายความ จึงมิใช่เป็นกรณีที่สภาทนายความใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองแทนรัฐในฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง กรณีจึงถือไม่ได้ว่านายกสภาทนายความเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองอันจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๖๖)**



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๓

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

(๑) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ที่กำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุม เป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๕๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ที่กำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุมเช่นเดียวกับข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ของประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าวต่อเนื่องไปโดยไม่ปรากฏเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นใด จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๔/๒๕๖๕)



๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

(๑) ระเบียบ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

โดยที่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลบังคับกับผู้สืบทอดตำรายาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยเป็นการทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบฉบับดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๗๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)**)

(๒) ประกาศ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

การที่ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในฐานะผู้มีหน้าที่บริหารกิจการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกำหนด อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่าน ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเหตุผลในการออกประกาศดังกล่าว เนื่องจากที่ดินและที่อยู่อาศัย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. มีราคาสูงขึ้นและมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์เป็นธุรกิจที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของ รฟม. เป็นทางผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะตามข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฯ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีลักษณะดังกล่าวไว้ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้ออกประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟม. ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เมื่อประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไปกับผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินของ รฟม. เป็นทางผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีฟ้องว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกประกาศทั้งสองฉบับข้างต้น เป็นการนำที่ดินที่ รฟม. ได้มาโดยการเวนคืนไปแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นนอกวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน อันเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๘๘/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๗) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพปฏิบัติการ (ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย) ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท สำหรับระดับชำนาญการ และอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท สำหรับระดับชำนาญการพิเศษ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปอีกไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ จึงเป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาท



เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๗/๒๕๖๖)

๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง

๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๗ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ข้อ ๑๐ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบอนุญาตที่กำหนดให้ต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ได้เริ่มดำเนินการปลูกสร้างใบอนุญาตเป็นอันสิ้นผล หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่



ได้รับอนุญาตได้ ผู้รับอนุญาตอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการปลูกสร้างได้ครั้งละหกเดือน แต่ไม่เกินสองครั้ง เมื่อคดีนี้ปรากฏว่าอธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำโดยมีเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเป็นไปตามที่กฎหมายดังที่กล่าวข้างต้นกำหนด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขยายเวลาเริ่มดำเนินการปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ ซึ่งการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำข้างต้นนั้นเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีผลเป็นการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีสามารถปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำได้ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขหรือโดยเหตุอื่นตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าใบอนุญาตข้างต้นสิ้นผลแล้ว และปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามแนวทางดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจวินิจฉัยว่าใบอนุญาตที่พิพาทสิ้นผลแล้วโดยเงื่อนไข เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการตามใบอนุญาตต่อไปได้ จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ด้วย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๖๔)

๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นแบบและเข้าแข่งขันเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จึงได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และได้รับแจ้งผลการพิจารณา



อุทธรณ์ว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคารวมทั้งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ข้างต้น เพิกถอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาที่พิพาท กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๖๕)

๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

แม้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่ได้กำหนดให้คำสั่งไม่รับจดทะเบียนเป็นคำสั่งทางปกครองโดยชัดแจ้ง ประกอบกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจในคดีนี้เป็นการจดทะเบียนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้าเพื่อแสวงหากำไรและเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก รัฐจึงกำหนดให้การก่อตั้ง การดำเนินกิจการ ตลอดจนการเลิกกิจการต้องเป็นไปตามขั้นตอนและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็ต้องนำความไปแจ้งต่อนายทะเบียนให้จดทะเบียนแก้ไข เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทจำกัดนั้นเป็นบุคคลตามกฎหมาย มีความสามารถที่จะทำนิติกรรมได้ และเพื่อเปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงสถานะ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำกัดนั้น ๆ อันมีลักษณะเป็นการรับรองสิทธิของบริษัทจำกัดในทางแพ่ง แต่คำสั่งไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นการใช้อำนาจตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผลของคำสั่งไม่รับจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลเป็นการไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา ๑๐๙๘ และมาตรา ๑๐๙๙



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕